

22.01.18
05/130-10
08.06.18

Notariat kontorlarına

Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin 1256-cı maddəsinə əsasən **vərəsə** vərəsəliyə çağırıldığını bildiyi və ya bilməli olduğu gündən **üç ay ərzində mirasın qəbulundan imtina edə bilər**. Üzrlü səbəb olduqda məhkəmə bu müddəti iki aydan çox olmayaraq uzada bilər. Mirasın qəbulundan imtina notariat orqanında rəsmiləşdirilməlidir.

Mülki Məcəllənin 1256-cı maddəsinə əsasən **mirasa sahiblik etməyə** və ya onu idarə etməyə **faktik başlamış vərəsə mirasın qəbulu üçün müəyyənləşdirilmiş vaxt ərzində mirasın qəbulundan imtina edə bilər**. Bu barədə ərizə ilə o, notariat orqanına müraciət etməlidir.

Mülki Məcəllənin 1292-ci maddəsinə əsasən hər bir **miras şəriki öz miras payına dair sərəncam verə bilər**. Miras şəriklərindən birinin öz payına dair sərəncam verməsi barədə müqavilə notarius tərəfindən təsdiqlənməlidir. Miras şəriki öz payından olan ayrı-ayrı predmetlərə dair sərəncam verə bilməz.

Təcrübə göstərir ki, mirası qəbul etmiş vərəsələr miras paylarını digər vərəsəyə vermək niyyətində olur və bəzən **notariuslar mirasın qəbulundan imtina müddəti bitdikdən sonra bu barədə ərizəni** qanunvericiliyin tələblərinə zidd olaraq **qəbul edir**.

Mirasın qəbulundan **imtina müddəti bitdikdən sonra** mirasın qəbulundan hər hansı bir vərəsənin xeyrinə imtina edilə bilməz. Bu zaman vərəsələr arasında **miras paya sərəncam verilməsi müqaviləsi bağlanmalıdır**.

Belə ki, mirası qəbul etmiş vərəsələr öz miras payına sərəncam verməklə bağışlama və ya alqı-satqı müqaviləsi bağlayaraq miras payını digər vərəsəyə verə bilər.

Göstərilənlərlə bağlı qanunvericiliyin tələblərinə ciddi əməl edilməlidir.

Notariat idarəsinin rəisi



Mehman Soltanov